

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
FİKRİ VE SİNAİ MÜLKİYET HAKLARI
YÖNETİMİ VE TİCARİLEŞME YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı; Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde yürütülen bilimsel çalışmalardan doğacak ve toplumsal katma değer yaratabilecek, ticarileştirmeye konu olabilecek her türlü bilgi, girişim fikri, tasarım, marka, faydalı model, patent, telif gibi her türlü fikrî ve sınai mülkiyet hakkının yönetilmesi ve ticarileştirilmesi süreçlerindeki sorumluluk ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu yönerge, Bahçeşehir Üniversitesi’nden ücretlerinin tamamını veya bir kısmını veya herhangi bir ödeme alıp almadıklarına bakılmaksızın Araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen her türlü bilgi, girişim fikri, tasarım, marka, faydalı model, patent, telif gibi her türlü fikrî ve sınai mülkiyet haklarının; hak sahipliğine, korunmasına, ticarileştirilmesine, ticarileştirme gelirlerinin paylaşılmasına ve bu hususlardaki yasal mevzuata ilişkin kuralları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu yönerge; 10.01.2017 tarih 29944 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na, 13.12.1951 tarih ve 7981 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na, 06.11.1981 tarih ve 17506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na, 24.04.2017 tarih ve 30047 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’e ve 29.09.2017 tarihli 30195 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik’e dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen tanımlar ve kısaltmalar;

a) Araştırmacı: Bahçeşehir Üniversitesi’nde sözleşmeli ve/veya daimî kadrolu olarak istihdam edilen veya harici destekleyici ve bağışçılar tarafından finanse edilenler de dahil olmak üzere BAU kaynaklarını kullanan ve Bahçeşehir Üniversitesi’nde yürütülen araştırma faaliyetlerine katılan;

1) Yükseköğretim Kanunu hükümleri ile tanımlanan Bahçeşehir Üniversitesi öğretim elemanlarını ve doktora sonrası araştırmacıları,

2) Bahçeşehir Üniversitesi'nde veya iştiraklerinde tam zamanlı ve yarı zamanlı istihdam edilen idari personeli,

3) Ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencileri, değişim programları öğrencileri ve stajyerler de dahil araştırma faaliyetlerini Bahçeşehir Üniversitesi'nde yürüten tüm öğrencileri,

4) Özlük hakları kendi kurumda olan ve araştırma yapmak üzere tam veya yarı zamanlı olarak Bahçeşehir Üniversitesi'nde görevlendirilmiş, emekli personel de dahil her türlü misafir öğretim elemanlarını,

b) BAPK: Bahçeşehir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunu,

c) BAU: Bahçeşehir Üniversitesini,

ç) BAUTTO: BAU Araştırma Politikaları, Teknoloji Transferi ve Girişimcilik Direktörlüğü'nü,

d) BBF: BAUTTO'dan temin edilen ve Buluşçular tarafından Buluş'un tüm detaylarını eksiksiz içeren Buluş Bildirim Formu dokümanını,

e) Buluş: Herhangi bir teknik probleme yenilikçi teknik çözüm getiren, bir işin yeni bir teknikle yapılmasını sağlayan geliştirme ve iyileştirmeler, bunlara ilişkin özgün yazılımlar, teknolojiler, materyaller, cihazlar, süreçler ve yöntemlerin tümünü,

f) Buluşçu: Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının oluşturulmasına, gerçekleştirilmesine katkıda bulunan kişi/kişileri,

g) EBYS: Elektronik Belge Yönetim Sistemini,

ğ) FSEK: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu,

h) FSMH: Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları olarak, endüstriyel tasarım, patent, marka, coğrafi işaret, entegre devre, faydalı model, geleneksel ürün adları, fikir ve sanat eserleri ve her türlü bilgi, girişim fikri ve benzerlerini,

ı) Hukuk Müşavirliği: Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Müşavirliğini,

i) Mütevelli Heyet: Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

j) Rektörlük: Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünü,

k) SMK: 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununu,

l) Ticarileştirme: FSMH'nin BAU tarafından, üçüncü taraflara kısmen veya tamamen devri, basit veya tam ruhsat olmak üzere lisanslanması veya şirket kurularak fikri ürünlerin üretimi, satışı, pazarlanması vb. amaçlarla üçüncü taraflarla yapılacak her türlü ortaklık ve/veya işbirliği ve/veya yatırım anlaşmaları veya iç kullanım yoluyla veya şirketleşme veya kurulu şirkete yatırım alma aracılığıyla, fikri ürünleri üzerinden gelir, lisans bedeli, kâr ve/veya fayda elde etmek amacıyla her türlü kullanımını,

m) Ticarileşme Geliri: İlgili FSMH'nin ticarileştirilmesi ile ilgili yaptığı ticari faaliyetler sonucunda BAU'nun doğrudan ya da dolaylı olarak elde ettiği geliri,

n) Net Gelir: Ticarileştirme gelirinden ilgili FSMH'nin korunması ve ticarileştirilmesi ile ilgili olarak BAU tarafından yapılan masrafların (tüm vergiler dahil), kamu destekleri hariç olmak üzere, çıkarılması ile elde edilen yıllık gelir miktarı, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yükümlülükler

BAU'nun yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) BAU, Araştırmacıların araştırma, yenilikçi girişim ve yaratıcı faaliyetlerinin çıktı ve sonuçlarını toplum bilgi ve hizmetine sunma hakkını desteklemekte ve teşvik etmektedir.

(2) BAU, işbu Yönergenin kapsam ve içeriğini farklı araçlar ve etkinliklerle tüm Araştırmacılara duyurmayı, farkındalık sağlamayı ve yönergenin en etkin şekilde yürüteceğini taahhüt etmektedir.

(3) BAU tüm FSMH konusunda bildirimlerin alınması, yanıtlanması, değerlendirilmesi, koruma işlemlerinin yürütülmesi ve ticarileştirme dahil tüm işlerin yürütülmesiyle ilgili işlem ve süreçleri BAUTTO aracılığı ile yürütür.

(4) BAU hak sahibi olduğu FSMH'nin ulusal ve uluslararası korunması için resmi makamlara yaptığı tüm başvuruların harç ücretlerini, başvuruda vekil hizmeti alınması halinde vekillik masraflarını, patent/faydalı model araştırma/inceleme raporu ücretini, araştırma/inceleme raporuna karşı görüş bildirimi ücretlerini ve yıllık sicil yenileme ücretlerini de içermek üzere sürece ilişkin tüm masrafları karşılar.

Araştırmacıların yükümlülükleri

MADDE 6 - (1) BAU Araştırmacıları işbu Yönergeye uymakla yükümlüdür.

(2) Araştırmacılar, FMSH'ye konu bir araştırma çıktısı elde ettiğinde buluşunu yazılı veya elektronik olarak ivedilikle BAUTTO'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirim, BAUTTO'dan temin edilen BBF'nin doldurulması ve bu formun gerekli tüm eklerinin bir dosyada toplanması yoluyla yapılır. Söz konusu dosyanın bildirilen buluş ile ilgili teknik problemi, çözümünü ve buluşunu nasıl gerçekleştirmiş olduğu gibi tüm ayrıntıları yazı ve resim/çizim olarak içermesi ve ayrıca elektronik ortamda da sunulması ve yapılabilecek bir patent başvurusuna temel teşkil etmesi esastır.

(3) BAUTTO, bildirim işlemleri sırasında Araştırmacıların haklarını korumak için buluşun gizliliğini koruma yükümlülüğü altındadır.

(4) Araştırmacılar, FSMH'yi etkilemesi muhtemel anlaşmalarla ilgili görüşmelerde ve sözleşmelerin imzalanması esnasında, gerekli tüm çabayı gösterecektir.

(5) Araştırmacılar; üçüncü kişiler ile işbirliği kapsamında bir işbirliği ve/veya araştırma faaliyetine başlamadan önce ve BAU'nun FSMH'sini etkilemesi muhtemel anlaşmalar öncesinde işbirliği koşullarının belirlenmesi, gizlilik sözleşmesi vb. gibi sözleşmelerin imzalanması için BAUTTO ile koordinasyon içinde olmakla yükümlüdür.

(6) Araştırmacıların başka bir kurumdaki misafir araştırmacılığı, proje partnerliği veya başka bir kurumda yürütülen projede yardımcı araştırmacılığı (BAU dışına görevlendirilen araştırmacı) gibi görevleri sırasında ortaya çıkan buluşlara ilişkin haklar, BAU ve ilgili diğer kurum arasında yapılacak bir sözleşmeye tabidir. Bu gibi durumlarda araştırmacı, üçüncü kişiler ile sözleşme imzalamadan önce BAUTTO'ya bilgi vermekle yükümlüdür.

(7) Araştırmacılar, bir buluş gerçekleştirdiklerinde, BAU söz konusu buluş üzerindeki hak sahipliği kararını vermeden önce ve/veya BAU tarafından FSMH koruma başvurusu yapılmadan önce, söz konusu buluşun FSMH korumasını tehlikeye sokacak (yenilik unsurunu yok edecek) her türlü sözlü ve/veya yazılı açıklama, yayın, sunum, poster sunumu vb. aktivitelerden kaçınacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

BAUTTO ve BAPK yükümlülükleri

MADDE 7 - (1) BAU, İşbu Yönerge belirtilen görevlerin yürütülmesi için BAUTTO'yu yetkilendirmiş ve işbu Yönergenin uygulanmasından BAUTTO'yu sorumlu tutmuştur.

(2) BAUTTO bu Yönergenin ilgili kurumsal sürecinde belirtilen kurallara göre Mütevelli Heyet, Rektörü ve BAPK ile ilgili kararlarını ve onaylarını alarak yönergeyi yürütür ve uygulatır. BAUTTO Direktörü, BAPK'nın üyesidir ve süreç içinde gerekli zamanlarda komisyonu toplantıya davet ederek gündemi oluşturur ve kararları takip eder.

(3) BAPK, "Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre Rektör veya Araştırmadan sorumlu Rektör Yardımcısının başkanlığında senatonun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen en az yedi öğretim üyesinden oluşan bir Komisyondur. Komisyon yerlerinin esas görevlerinden ayrılmaları halinde komisyondaki görevleri de kendiliğinden sona erer.

(4) BAPK, İşbu Yönerge kapsamında aşağıdaki görevleri yürütür:

- a) BAU'da uygulanacak olan FSMH politikalarını belirler,
- b) FSMH kapsamındaki tüm fikir ürünlerini idari, hukuki ve ekonomik açıdan yöneten BAUTTO'yu denetler,
- c) BAUTTO tarafından önerilen yıllık FSMH bütçesini değerlendirir,

ç) Üniversite lehine korunan fikir ürünlerinin üçüncü kişiler tarafından izinsiz kullanımı ile oluşan hak ihlalleri durumlarında yapılacak işlemlere karar verir,

d) Konunun özelliğine ve belirlenmiş işletme politikalarına uygunluğuna göre bazı buluşların ticaret sırrı olarak saklanması ve açıklanmamasına karar verir,

e) Gerekli duyulması halinde, BAUTTO FSMH sorumlu personeli ve/veya hizmet alımı yapılan patent firmasının ilgili uzmanından ve/veya patent sahibi bir öğretim üyesi görüş alır.

(5) BAUTTO, İşbu Yönerge kapsamında aşağıdaki görevleri yürütür:

a) BAU'da gerçekleştirilen araştırma faaliyeti çıktılarının FSMH kapsamında korunmasını sağlamak için gerekli başvuruları yapma, araştırma çıktılarının ve bunlara konu buluşların kamu yararına uygulamaya dönüştürülmesine ve/veya ticarileştirilmesine destek olma, bunlara ait FSMH'nin ticarileştirilmesi süreçlerinde üçüncü kişilerle temaslarda bulunma, sanayi ile araştırma projelerinin ve işbirliklerinin geliştirilmesine destek olma, ilgili süreçlerde BAU ve Araştırmacıları temsil etme ve gerekli sözleşmeleri yürütme yetki ve sorumluluğuna sahiptir.

b) Buluşlar ve/veya üçüncü kişiler ile yapılan araştırma projeleri ve/veya ticarileştirme faaliyetlerine ilişkin; proje sözleşmeleri, gizlilik sözleşmesi, ortak patent sözleşmesi, FSMH lisans/devir sözleşmesi, hizmet ve danışmanlık sözleşmeleri vb. gibi protokollerin hazırlanması ve imzalanması süreçleri BAUTTO tarafından Hukuk Müşavirliği ile koordineli olarak yürütülmektedir.

c) BBF temin edilmesi ve kontrolü, buluş değerlendirmesi, FSMH hak sahipliği, FSMH koruma başvuruları veya ticarileştirme süreçleri ile ilgili BAPK belirlediği FSMH politika ve ilgili kararların yönetimi ve icrası BAUTTO tarafından gerçekleştirilir.

ç) BBF temin edilmesi ve kontrolü, buluş değerlendirmesi, FSMH hak sahipliği, FSMH koruma başvuruları veya ticarileştirme süreçleri ile ilgili BAPK üyelerinin görüş bildirmediği durumlarda BAUTTO, Araştırmadan sorumlu Rektör Yardımcısının onayı ile karar verme yetkisine sahiptir.

d) BAUTTO, FSMH'nin korunması için yapılacak başvurulara ve/veya ilgili ticarileştirme faaliyetlerine ilişkin profesyonel kişi ve/veya kurum ve/veya kuruluşlardan hizmet satın alabilir.

e) BAUTTO, çalışacağı patent vekillerini belirlerken vekilin özgeçmişi, uzmanlık alanı ve daha önceden vekillik hizmet verdiği sınai mülkiyet portföylerini inceler, hizmeti alacağı buluşun konusuna uygunluğuna göre seçer ve sözleşme imzalayarak çalışır.

f) BAUTTO, FSMH portföyünde bulunan buluşların ve tasarımların ilgili sektöre tanıtılması, değerlendirilmesi ve ticarileştirilmesine ilişkin her türlü işlemde karar verme yetkisi

sahiptir. BAUTTO bu faaliyetlerini Araştırmacılar ile uyumlu ve koordineli olarak yapar ve gerekliliği gördüğü durumlarda BAPK'dan tavsiye niteliğinde görüş talep edebilir.

g) BAU marka başvurularının yönetimi, BAUTTO tarafından icra edilir. Başvuruya konu olan markanın tesciline ilişkin başvuru EBYS üzerinden alınır, tüm ücretlerin ödeme yükümlülüğü (resmi ücretler, vekil firmaya ödenen ücretler dahil olmak üzere tüm ücretler) BAU'ya aittir. İlgili marka başvuruları, BAU adına yapılır ve tüm tasarruf yetkisi BAU'ya aittir.

Ortak yükümlülükler

MADDE 8 - (1) Buluşçular, BAUTTO ve BAPK aralarında işlemler sırasında buluşun ve kararların gizliliğini koruma yükümlülüğü altındadırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hak Sahipliği, Ticarileştirme ve Gelir Paylaşımı

Hak sahipliği

MADDE 9 - (1) BAU ile Araştırmacı(lar) arasında imzalanan sözleşme hükümleri gereğince (buluşçu(lar) ile başka şekilde anlaşılmadığı sürece) Araştırmacılar tarafından; BAU'da yürütülen ve BAU'nun desteklediği projeler sonucunda ve/veya BAU bünyesinde yürütülen herhangi bir akademik ve teknik çalışma sonucunda ve/veya BAU kaynakları kullanılarak gerçekleştirilen 'yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluş kapsamına giren buluşlara' ait sınai mülkiyet hakları BAU'ya aittir. İlgili buluşu gerçekleştiren Araştırmacılar, FSMH korunmasına dair yapılan başvuruda buluşçu olarak yer alırlar.

a) Araştırmacılar tarafından BAUTTO'ya iletilen BBF'de belirtilen "Buluş Katkı Payı" yüzdelerinde Buluşçuların anlaşmaları beklenmektedir, aksi takdirde, katkı payları BAUTTO önerisi ve BAPK onayı ile belirlenir.

(2) BAU, buluş üzerinde hak sahipliği talebinde bulunması durumunda, FSMH koruma başvurusu yapmakla yükümlü olduğunu kabul etmektedir. Ancak buluşun; stratejik ve/veya hukuki açıdan patent/faydalı model/tasarım başvurusu ile korumanın mümkün olmadığı ya da ticari sır olarak portföyde yer almasının daha avantajlı olduğu durumlarda, ilgili buluş 'ticari sır' olarak BAU'nun mülkiyetinde kalır ve BAU ile Buluşçular arasında ayrı bir sözleşme imzalanır. Ticari sır ile korunan söz konusu buluş için izlenecek süreçler, tüm FSMH için yürütülen süreçlere tabidir ve Araştırmacılar ile koordineli olarak hareket edilir.

(3) BAU, herhangi bir buluş üzerinde sınai mülkiyet hakkı talebinde bulunmamaya karar verirse veya sınai mülkiyet hakkı başvurusuna devam etmeme yönünde karar verirse (BAU'nun sözleşmeye dayalı herhangi bir yükümlülüğü yoksa) söz konusu buluş serbest buluş olarak değerlendirilir. Bu durumda, buluşçular söz konusu buluş için ilişkili prosedürleri bağımsız olarak kendileri gerçekleştirebilirler. Araştırmacı(lar); bireysel olarak FSMH koruma başvurusu yapması durumunda, BAU'ya bilgi vermekle yükümlüdür.

(4) İşbu Yönerge 4. maddesi Araştırmacılar tanımına yer verilen kişilerden öğrenci ve stajyerler dışında kalan BAU çalışanları tarafından gerçekleştirilen buluşlar için SMK ve 29.09.2017 tarihli 30195 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik kapsamında çalışanların buluşlarına ilişkin hükümler uygulanır.

(5) Araştırmacıların üçüncü kişiler ile başlattıkları FSMH paylaşımını içeren her projede, tarafların hak ve yükümlülükleri taraflar arasında imzalanacak bir sözleşmeye dayanarak belirlenir.

(6) Misafir araştırmacıların ve BAU’da görevlendirilen araştırmacıların, BAU kaynaklarını kullanarak geliştirdikleri buluşlara ait FSMH sahipliği (aksi hükümler içeren bir sözleşme yoksa) BAU’ya aittir.

(7) BAU dışında görevlendirilen araştırmacı, görevlendirildiği kurumda gerçekleştirdiği buluşa ait sınai mülkiyet hakkı koruma başvurusu bilgilerini BAU ile paylaşmakla yükümlüdür.

(8) BAU dışına görevlendirilen Araştırmacı, BAU’ya ait bir buluşun iyileştirilmesi/geliştirilmesi için bir projeye katıldığında veya o kurumdaki araştırmalarında BAU’ya ait buluşu kullanarak yeni buluş elde etmesi durumunda, ivedilik ile BAUTTO’ya bilgi vermekle yükümlüdür. Gerektiği durumlarda BAU’nun, ilgili FSMH’nın kullanımı için lisans bedeli talep etme hakkı veya yeni bir buluşa konu durumda hak sahipliği talep etme hakkı saklıdır. İlgili müzakere ve sözleşmelerin hazırlanması süreçlerinde BAUTTO yetkili ve sorumludur.

MADDE 10 – (1) BAU bünyesinde yürütülen kontratlı araştırma projeleri, kamu destekli projeler kapsamında ortaya çıkan buluşlara ait FSMH sahipliği ve ticarileştirme hakları aşağıdaki şekilde yönetilir.

a) Araştırmacıların, üniversiteler ve/veya kamu kurumları ve/veya özel kuruluşlarla ve/veya araştırma merkezleri ile gerçekleştirmiş oldukları çalışmalar sonucunda ortaya çıkan buluşlar üzerindeki FSMH sahipliğinin ve ticarileştirme/lisans hakları koşullarının belirlenmesinde, diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla sözleşme hükümleri esas alınır. Bu gibi durumlarda, FSMH sahipliğinin ve ticarileştirme/lisans hakları koşullarının kayıt altına alınması amacıyla; BAU ve ilgili ortak kurum(lar) arasında ‘Ortak Patent Sözleşmesi’ imzalanır.

b) Kontratlı araştırma projeleri ve/veya kamu destekli projeler kapsamında ortaya çıkan buluşların FSMH sahipliği konusunda BAU; FSMH’ye konu olan buluşun geliştirilmesindeki katkısı oranında ortak olmayı ve buluşun ticarileştirilmesinden elde edilecek gelirden bir bedel

talep etmeyi politika olarak benimsemiştir. Söz konusu politikanın uygulanması için BAUTTO, ilgili müzakereleri yapmaya yetkilidir.

c) Araştırmacıların, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde ortaya çıkan buluşları, ilgili yönetmeliğe uygun olarak destek sağlayan kamu kurumuna bildirilmesi zorunludur. İlgili bildirimler, proje desteğinden faydalanan Araştırmacı tarafından BAUTTO koordinasyonu ile yapılır.

ç) BAU'ya ait FSMH kullanılarak üçüncü kişiler ile ortak bir proje/iş geliştirilmesi, bu proje kapsamında ortaya çıkan ürünün ticarileştirilmesi ve ilgili üçüncü kişinin lisans bedeli vermeyi kabul etmemesi halinde, BAU; ilgili proje bütçesinin %10'undan az olmamak koşulu ile bedel talep etme hakkına sahiptir. Alınan bu bedel, ticarileştirme geliri olarak kaydedilir.

Ticarileştirme

MADDE 11 - (1) BAU FSMH portföyünün ticarileştirilmesinden BAUTTO sorumludur. Ticarileştirme süreçleri BAU'nun topluma hizmet vizyonu ve araştırma faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak amacı ile Araştırmacı ve BAU menfaatlerine en uygun yöntemler ile BAUTTO tarafından icra edilir.

(2) BAU'ya ait olan FSMH, Mütevelli Heyet kararı olmaksızın üçüncü kişilere devir edilemez. FSMH devir alma konusunda haklı gerekçelerini ve ticarileştirme planlarına dair ayrıntılarını BAUTTO'ya ileten üçüncü kişilerin/kurumların taleplerinin değerlendirilmeye alınması Mütevelli Heyet'in kararına bağlıdır. Mütevelli Heyet'in devir konusunda olumlu karar alması durumunda; üçüncü kişilere devredilecek söz konusu FSMH değerinin belirlenebilmesi için bağımsız kurumlardan/kuruluşlardan değerlendirme hizmeti ve/veya değerlendirme danışmanlık hizmeti alınır. Devir işlemleri değerlendirme raporunda yer alan değer göz önünde bulundurularak yapılır.

(3) BAU FSMH portföyüne yer alan bir buluş; portföye dahil olduğu tarihten itibaren 5 yıl boyunca ticarileştirilememesi veya ticarileşebilmesi için gerekli olan olgunlaştırma projelerinin buluşçular tarafından yapılmaması durumunda, BAUTTO önerisi ve BAPK onayı ile tescil süreçlerine devam edilmemesi yönünde karar verebilir.

a) Buluşçular, ticarileşmek için gerekliliği teknoloji hazırlık seviyesinin artırılması başka bir deyişle buluşun olgunlaştırılması amacı ile çalışmalarının hızlandırılabilmesi için; Bilimsel Araştırma Projeleri desteklerinden her zaman faydalanabilirler. Araştırmacı bu talebini BAUTTO'ya iletebilir.

(4) Araştırmacılar, kendisinin buluşçu olarak yer aldığı bir FSMH'yi kendi kuracağı bir şirket ile ticarileştirmek istemesi durumunda; BAU, kurulacak şirket ile BAU arasında lisans

sözleşmesi imzalanabilir. Bu türde ticarileşmede aşağıdaki süreç izlenir, süreçte BAUTTO ve Girişimcilik Programları Birimi görev alır.

a) Buluşçuların BAU'ya ait FSMH'ın ticarileştirilmesine yönelik şirket kurabilmesi izni için Rektörlüğe ithafen BAUTTO'ya yazılı başvuruda bulunurlar.

b) Şirket kurulumuna kadar geçen sürede, BAU ilgili FSMH'yi üçüncü kişilere lisanslamayacağını ve/veya devretmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

c) Şirket kurulumu gerçekleştikten sonra hak sahipliği BAU'da olan FSMH şirkete inhisari olarak lisanslanır. Lisans sözleşmesi hususları taraflarca müzakere edilir.

(5) İşbu maddenin 4. fıkrasında tanımlanan tür ticarileşme faaliyetlerine Buluşçulara aşağıdaki destek hizmetleri sağlayabilir.

a) BAUTTO şirket kurulum süreçlerinde buluşçulara destek sağlar ve şirket kurulum masrafları Bilimsel Araştırma Projeleri Girişimcilik destekleri kapsamında karşılanır.

b) Buluşçuların kurdukları şirketin, BAU altyapısını, cihaz-ekipman olanaklarını kullanabilmesi için BAU ilgili Dekanlık ve Rektörlük tarafından izin verilir.

c) BAUTTO iş modeli geliştirme süreçlerine destek sağlar,

ç) BAUTTO melek yatırım ağları, risk sermayesi fonları ile ilişkilerin kurulmasına destek sağlar.

d) BAUTTO koordinasyonu ile şirketin BAU TEKMER bünyesine başvuru süreçlerine destek verilir.

(5) Buluşçular, kendilerine gelen ticarileştirme tekliflerini BAUTTO'ya iletir. Üçüncü şahıslar ile Buluş konusunda yaptığı tüm görüşmeleri BAUTTO'ya aktarır. BAUTTO buluşçular ile iş geliştirme ve pazarlama faaliyetlerini ortaklaşa yürütür.

(6) Buluşçuların, BAUTTO tarafından ticarileştirmeye yönelik olarak hazırladıkları, pazarlama ve iş geliştirme amacı ile kullanacakları her türlü bilgi ve belgeye destek vermesi beklenir.

(7) BAUTTO, iş geliştirme ve pazarlama faaliyetleri sonucu buluşa ilişkin gelen taleplere ilişkin buluşçulara bilgi verir.

Gelir paylaşımı

MADDE 12 - (1) İşbu Yönergede yer alan Ticarileşme Gelirlerine ilişkin paylar BAPK tarafından belirlenmiş olup, Mütevelli Heyet'in onayına tabidir.

(2) FSMH'nin ticarileştirilmesinden (ticari sırların ticarileştirilmesi dahil) BAU'nun elde ettiği net gelirden buluşçulara buluşçu gelir payı ödemesi yapılır. Net gelir hesaplaması yapılırken, harcamaların “net bugünkü değeri” hesaplanır.

(3) Buluşçuların birden fazla olması halinde; paylaştırılacak buluşçu gelir payı, buluşçuların ilgili buluşun ortaya çıkmasında katkıları göz önünde bulundurularak BBF'ye beyan ettikleri katkı oranları doğrultusunda paylaştırılır. Buluşçular kendi aralarında anlaşma sağlayamadığından veya BBF'ye belirtilmediği durumlar işbu Yönerge'nin 9/1-a hükmü uygulanır.

(4) FSMH'nin ticarileştirilmesinden BAU'nun elde ettiği net gelir, BAU ile buluşçular arasında aşağıdaki gibi dağıtılır:

Net Gelir Miktarı (TL)	Buluşçuların Net Gelir'den Aldığı Pay (%)	BAU'nun Net Gelirden Aldığı Pay (%)	
		BAU	BAUTTO
0-500.000	95	2,5	2,5
500.001-1.500.000	90	6	4
1.500.001-2.500.000	85	10	5
2.500.001-5.000.000	80	12	8
5.000.001-ÜZERİ	70	20	10

(5) Buluşçular işbu Yönergenin gelir paylaşım hükümlerine ilişkin paylardan öte başka bir talepte bulunamazlar.

(6) BAUTTO ilgili idari ve finansal süreci koordine eder. Her yıl elde edilen gelirden öncelikle başvuru, tescil, araştırma, inceleme, ülke girişi, yıllık koruma ücreti, patent vekil ücreti, tercüme ve buluşa özgü giderlerin (her türlü vergiler, harçlar, vb) güncel harç ve hizmet alımlarına karşılık gelen tutarları karşılanır. Kalan meblağ Buluşçu ve BAU'nun katkısı oranında paylaşılır.

(7) BAU'nun elde ettiği net gelirden buluşçulara 'buluşçu gelir payı' ödemesi yapıldıktan sonra BAU payına düşen miktarın öncelikle, araştırma geliştirme ve buluşların başvuru, tescil ve ticarileştirilmesi faaliyetlerine ilişkin yapılan harcamalarının finansmanı için kullanılması sağlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönerge

MADDE 13 – (1) Üniversitemiz Senatosu'nun 05/03/2020 tarih ve 2020/06/07 sayılı kararı ile yürürlüğe giren "Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönerge"si yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönerge, Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönerge hükümlerini, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönergenin Yayımlandığı Senato'nun	
Tarihi	Sayısı
19.09.2024	2024/13/14
Yönergenin Onaylandığı Rektörlük Onayı'nın	
Tarihi	Sayısı
26.09.2024	144